

1500206-04.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-04.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-04.2021.8.26.0551

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE WELLINGTON JUSTINO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

ALEXANDRE WELLINGTON JUSTINO está sendo processado por infração ao art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque nas condições de tempo e local descritas na denúncia, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima F G dos R.

Recebida a denúncia (fls. 87/88), o réu foi devidamente citado (fls. 109), e pela da Defensoria Pública ofertou resposta escrita (fls. 114/115). Por não ser caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado e foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha, sendo o réu ao final interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime, ressaltando a necessidade de exclusão da qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, seja pela ilegalidade da prisão, seja pela insuficiência probatória.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias do caso em concreto, não vislumbro ilegalidade na conduta dos guardas civis municipais, que possa comprometer a idoneidade das provas obtidas por meio da abordagem realizada.

Conforme estabelece o artigo 144, da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos.

Especificamente no tocante à atribuição da guarda municipal, está compreendido não apenas o patrulhamento preventivo, como o uso progressivo da força, conforme disposto no artigo 3º, incisos III e V, da Lei Federal nº 13.022/14, competindo-lhe, ainda, “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração” conforme disposto no artigo 5º, incisos IV e XIV, da referida lei.

No caso em apreço, os guardas civis obtiveram notícia do furto ocorrido nas imediações, e foram verificar o que estava ocorrendo, inexistindo impedimento para que a promovessem a prisão em flagrante, com fundamento no artigo 301, do Código de Processo Penal, pois trata-se de faculdade atribuída a qualquer cidadão, considerando que ninguém pode ser compelido a quedar-se inerte diante de um ilícito.

Nesse sentido, os seguintes arestos do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENHIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No presente caso, com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a

orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 742941/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgamento em 09/08/2022, DJe 16/08/2022).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 4º E 5º DA LEI 13.022/2014 E AO ART. 157 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. 3. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento assentado pela Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido da inexistência de óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas daí decorrentes. 2. É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos. O contexto dos autos envolve também o crime tráfico ilícito de drogas, o que impede a aplicação da mencionada benesse. 3. Encontra-se concretamente fundamentado o decote da causa de diminuição da pena, com base não apenas na expressiva quantidade de droga, mas também nas circunstâncias da prisão. Dessa forma, para desconstituir as conclusões da Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.019.016/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 13/06/2022).

Ressalte-se, por fim, que a vingar uma interpretação excessivamente reducionista no que diz respeito aos limites da atuação da guarda municipal, ter-se-á como consequência inexorável a interrupção de relevantes projetos relacionados à segurança pública no âmbito dos municípios, tendo como exemplo a "Ronda Maria da Penha" existente nesta cidade de Limeira, onde as ações das polícias e da guarda civil são interconectadas, como forma de se prevenir e reprimir crimes praticados no âmbito da violência doméstica, havendo inclusive uso de aplicativos e dispositivos de segurança ("botão do pânico").

Portanto, desconsiderar toda a logística da atuação conjunta das instituições de

segurança pública implicaria em enorme retrocesso, especialmente ante os esforços promovidos por anos a fio no combate à violência contra a mulher, como se verifica no exemplo retromencionado.

Assim, rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade restou comprovada auto de prisão em flagrante (fl. 03), auto de exibição e apreensão (fl. 14), auto de reconhecimento de objeto (fl. 15), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa e segura.

Na fase inquisitiva, o réu exerceu o direito ao silêncio, e em juízo, acabou por confessar a prática delitiva, afirmando que realmente derrubou a porta de alumínio, evadindo-se com o objeto.

A vítima F confirmou o furto descrito na inicial. Disse ser proprietária do imóvel e recebeu ligação dos vizinhos com a informação de que um sujeito teria desmontado a porta que guarnecia o local, abandonando-a quando se deparou com populares. O produto custou cerca de cinco mil reais.

Por sua vez, o guarda municipal Tiago da Silva Martins afirmou que foi acionado e, munido das características do acusado, encontrou-o saindo de uma área de mata, a ensejar a abordagem, tendo o suspeito admitido a recente subtração da porta de alumínio.

Considerada que a confissão do réu coincide plenamente com os depoimentos do guarda municipal e da vítima, resta comprovado o crime de furto e que o réu é o autor.

No que tange à qualificadora, sua realização não foi demonstrada, já que o bem subtraído foi o próprio obstáculo - uma porta que guarnecia o imóvel.

No mais, entendo configurada a forma tentada, já que a subtração não se consumou, tendo o acusado abandonado o bem ao sentir-se intimidado com a presença de populares, o que não se confunde com arrependimento, tampouco sendo de se cogitar crime impossível. Buscou a subtração do bem de forma subreptícia, e ao ser descoberto, evadiu-se do local, ante a verificação de que teria poucas chances de sucesso na empreitada, especialmente em razão do tamanho do objeto.

Assim sendo, comprovadas a autoria e a materialidade da tentativa de furto simples, merece o réu ser condenado, desclassificando-se, outrossim, a imputação original.

Sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, como se observa da certidão de fls. 169/170, o réu ostenta condenação criminal por fato praticado anteriormente ao apurado nestes autos, mas com trânsito em julgado em data posterior (autos n 15010655-10.2020.8.26.0320), a revelar mau antecedente, devendo a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de 1 ano e 2

meses de reclusão, além do pagamento 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a confissão, a permitir da redução da pena ao patamar mínimo.

Na terceira fase, tratando-se de crime tentado, e à vista do estágio avançado do iter criminis percorrido pelo agente, que já havia retirado a porta e abandonou-a em momento de fuga, diminuo a pena em um terço, fixando-a em 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa.

Na forma do que prevê o artigo 44 do Código Penal, entendo que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente recomendável.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços, na forma do previsto no artigo 46 do Código Penal.

Fica o réu condenado ao cumprimento de prestação de serviços à entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inseridos em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos ora impostas, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado ALEXANDRE WELLINGTON JUSTINO, a uma pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inseridos em programas comunitários ou estatais, conforme critérios definidos pelo Juízo da Execução, pena essa que, em caso de conversão, deverá ser cumprida em regime aberto; bem como ao pagamento de 7 dia-multa, calculado à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Declaro o réu como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei

PIC

Limeira, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA